

1500164-54.2022.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/10/2022

... ligou para saber do percurso. Foi preso por tráfico. Não sabia que se tratava de um golpe de extorsão. Achou que era só uma bolsa simples que ia pegar. Em Juízo, HENRIQUE disse que conheceu pessoa de nome Gustavo pelo Facebook, que fez a proposta de "buscar uma bolsa". Ele não especificou o que tinha na bolsa. Disse apenas que havia papeladas e documentos. Ele arcaria com as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500164-54.2022.8.26.0539 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500164-54.2022.8.26.0539 e 1500438-18.2022.8.26.0539

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2053912/2022 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 23232757 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

438/22/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2053912 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO,

438/22/505 - DEL.POL.S.CRUZ DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE ALVES DE LIMA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr.. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

VISTOS.

Nos autos nº 1500164-54.2022.8.26.0539, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou HENRIQUE ALVES DE LIMA, RG nº 39686896-SP, com 23 anos na data dos fatos, e CLAYTON LEÃO NUNES, RG nº 23054173-SP, com 47 anos na data dos fatos, já qualificados nos autos, dando-os como incurso na conduta descrita no artigo 158, § 1º, do Código Penal, cc artigo 61, inciso II, h, do Código Penal, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, em concurso material na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Nos autos 1500438-18.2022.8.26.0539 denunciou GUSTAVO VERÍSSIMO MUNHOZ, vulgo "Sonda", RG n. 50879941-SP, com 24 anos na data dos fatos, dando-o como incurso na mesma conduta, ou seja, aquela descrita no artigo 158, § 1º, do Código Penal, cc artigo 61, inciso II, h, do Código Penal, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, em concurso material na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Segundo a narrativa exordial, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00 até as 02h00, na Avenida Joaquim de Souza Campos, nº 532, Chácara Peixe, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, os réus constrangeram Aparecida Darros Gaspar (maior de 60 anos), mediante grave ameaça, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a entregar-lhe a quantia de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), joias, relógios, anéis e pulseiras, avaliados em R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), além de € 1260,00 (um mil, duzentos e sessenta euros).

Do substrato das denúncias postas em ambos os autos, extrai-se também a imputação de que, em data anterior a 24 de fevereiro de 2022, em unidade de desígnios e com terceiros (pessoa com voz feminina), promoveram, constituíram e integraram organização criminosa.

Nos autos nº 1500164-54.2022.8.26.0539 a denúncia foi recebida em 15 de março de 2022 (fls. 132/134), havendo citação dos acusados Clayton e Henrique às fls. 217 e 220, e respostas às acusações às fls. 157/169 e 287/289, pelas quais pugnaram benefício da justiça gratuita e revogação da prisão preventiva, além de negativa dos fatos.

Foi negada a absolvição sumária pela decisão de fls. 290/292, designando-se a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 29 de agosto de 2022.

Já nos autos, a denúncia foi recebida em 7 de junho de 2022 (fls. 172/174), tendo sido o réu citado (fls. 186), apresentado resposta escrita à acusação (fls.

200/214) e o juízo afastado as alegações de justa causa e inépcia e designado audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 7 de novembro de 2022.

Diante da constatação de conexão fática e probatória, já que os fatos são únicos, o juízo reuniu os processos, conforme decisão de fls. 403/404 dos autos nº 1500164-54.2022.8.26.0539 e fls. 226/227 dos autos nº 150043818-2022.8.26.0539, determinando o aproveitamento da audiência de 29 de agosto de 2022 para instrução conjunta.

Realizada a audiência na data indicada, foram a vítima e testemunhas presentes (fls. 446/447), sendo designada audiência em continuação para o dia 21 de setembro de 2022 (fls. 450).

Encerrada a instrução probatória, o i. representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência do pedido condenatório, ao passo que as defesas pugnaram pela absolvição.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

1. Análise preliminar.

Por proêmio, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial.

Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

2. Das provas produzidas.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de extorsão qualificada e organização criminosa, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevantes o auto de prisão em flagrante (fls. 1), o boletim de ocorrência (fls. 10/14), o auto de apreensão e exibição

(fls. 15/18), auto de reconhecimento de objeto (fls. 19/20), auto de depósito (fls. 21/22), imagens extraídas do celular da vítima acerca das mensagens dos réus e ligações perdidas (fls. 23/36), relatório preliminar de investigação (fls. 37/40) e o auto de avaliação (fls. 106/107).

A vítima APARECIDA DARROS GASPAS, na fase policial (fls. 5), disse que estava tomando banho, quando tocou o telefone e foi atender. Era uma voz feminina que dizia: "mãe, eu fui sequestrada". Ficou "mole". Começaram a dizer que a filha foi sequestrada, mas que estava sendo bem tratada. Eles pediram o telefone fixo também. Eles não a deixavam sair de perto do celular. Isso durou a noite toda. Eles exigiram R\$ 10.000,00. Depois exigiram 150. Depois disseram que deveria entregar as joias verdadeiras, perguntaram se os relógios eram de ouro e se era um rolex, de marca. Exigiram número de cartão, da conta e informou tudo a eles. A moça falava cada hora de um lugar e dizia para passar os dados. Eles a chamavam de mentirosa, pois o cartão não passava nas compras. Queriam fotos das joias, mas não sabia mexer no celular, não enviando. Perguntaram se tinha dólar, mas disse que tinha euro. Combinaram de que ela ia descer, pegar as joias, levar para eles e conferir se eram todas de verdade. Apenas colocou as joias em um canto, no vaso de flores e eles pegaram imediatamente e saíram. Tinha quase seis mil euros. Diziam que não estavam de brincadeira, não poderia ter mentira. Diziam que ia pegar um machado e cortar um pedaço de sua filha. Informou o endereço a eles. Disse ao rapaz que queria já tinha entregado o que queriam e precisava descansar e ter sua filha de volta. Ele respondeu que somente iria liberar sua filha no dia seguinte, após efetuar mais um depósito em conta para eles. A mulher dizia para somente era pra transferir cinquenta mil "pois tinha dito aos sequestradores que Aparecida somente tinha esse valor". Em Juízo, a vítima APARECIDA disse que era 17h00 e tocou o telefone. Atendeu e disseram que "a filha estava em poder deles". Disseram que a única pessoa que poderia ajuda-la era a depoente. Passaram o telefone para uma mulher, que não era sua filha. A voz parecia "igual" e "isso confunde a gente". Essa pessoa disse que estava "em poder deles" e "que estava bem tratada". Disse para "dar tudo que pedissem" e pediu para que não mentisse. A mulher disse que eles queriam "jóias e dinheiro". Ficou com eles no telefone até 02h00, tanto no celular como no telefone fixo. Não conseguia falar com ninguém. Queria "escapar" para se comunicar com alguém, mas não conseguiu "de jeito nenhum". Não teve espaço. O interlocutor dizia que "não era para contar para ninguém, pois se contasse para alguém, poderia matar sua filha com um machadinho". Não sabia se era mesmo a filha que estava lá, mas ficou "meio confusa". Exigiram joias e dinheiro. O cartão não passou porque estava bloqueado, mas deu os dados do cartão pois "a moça exigiu que passasse tudo". Disse que poderiam levar as joias porque "naquele momento não era importante". Eles pediram dinheiro em espécie, mas não conseguiu pegar nada porque o cartão estava bloqueado. Eles exigiram, então deixou no jardim da casa seus pertences. Eles pegaram os pertences e levaram. Não teve contato com nenhuma das pessoas que foi até sua casa, pois eles disseram que "não era para ter ninguém lá fora". Não os viu. O "rapaz pegou rapidinho e saiu correndo". A polícia então apareceu e não quis abrir a porta. Os policiais foram "até a casa do seu genro" e depois foram até a casa e lhe contou "que não era verdade". Recuperaram "as joias na estrada". Tem oitenta e dois anos de idade. Ficou abalada. Não mudou sua rotina. Não conseguiu reconhecer "quem ligou". Dentro da bolsa colocou uma pulseira, um colar de pérolas, um relógio e outros objetos "miúdos". Também colocou um "resto de euros", que sobrou de viagem.

LISIANE DARROS GASPAS VUOLO, na fase policial (fls. 4), disse que por volta de 03h30, tocou a campainha de sua casa. Informaram que sua mãe havia sido vítima de um golpe. Ligou para Aparecida, mas deu ocupado. Na casa dela encontraram as viaturas e o policial lhe mostrou uma bolsa com as joias, identificando algumas. O policial disse que tocou o interfone, mas que Aparecida estava com medo de abrir, com medo de ser o bandido que estava do lado de fora e para ela, a depoente havia sido sequestrado e entregou as joias para ser solta. Ela abriu a porta assustada e lhe abraçou. Ela contou que desde as 17 horas o bandido ligou dizendo que tinha sequestrado a depoente e iam matá-la. Contou que separou as joias, pois eles pediram joias, dinheiro, mantinham ela em contato pelos dois telefones, ameaçavam

matar a depoente caso não entregasse os bens. Ela passou dados do cartão e conta. Os policiais abordaram os investigados e depois foram na casa da vítima, que não quis abrir a porta por medo e indicou a casa da depoente. Foram subtraídos 1200 euros, que equivale a cerca de 6 mil reais. As joias valiam aproximadamente 50 mil reais. Eles provavelmente tentaram fazer transação com os dados de cartão e conta, pois diziam que ela era mentirosa já que eles não conseguiam acessar. Em Juízo, LISIANE disse que era por volta de 03h00 quando os policiais rodoviários militares estiveram na sua casa perguntando se era parente de uma pessoa que morava na esquina. Era sua mãe. Disseram que ela possível vítima de um golpe. Foram até a casa dela e encontraram as viaturas, com rapazes presos. Pediram para reconhecer joias, que verificou serem de sua mãe. Havia também euros. Os policiais não sabiam se havia alguém dentro da casa com ela. A mãe não tinha aberto a porta até aquele momento porque acreditava que estava em poder dos autores. Conversou com ela pelo interfone e disse "mãe, pode abrir, a polícia está aqui e está tudo bem". Um rapaz e "o taxista" estavam presos. Os policiais disseram que abordaram os autores no pedágio, seguindo para São Paulo. Eles tinham tatuagens que chamaram a atenção. Pegaram a bolsa da sua mãe. Quando sua mãe abriu a porta, entendeu o que acontecia. Ela disse que recebeu um telefonema 17h00. Colocaram uma mulher no telefone, que dizia que era a depoente. Disseram que matariam a filha e pediram dinheiro e joias. A mãe se confundiu com a senha e acabou bloqueando o cartão. Eles não conseguiram acessar a conta. Ela tinha joias. Pediram para que entregasse as joias. Rapazes de São Paulo ficaram com ela no telefone até chegarem a Santa Cruz do Rio Pardo. Acredita que ela tenha passado o endereço. Eles ficaram um tempo na casa, verificando a movimentação da rua. Pediram para ela sair e deixar as joias em um lado da casa. Ela desceu e deixou as joias. Disse que, quando entrou, viu um rapaz pegando as joias e saindo correndo. Depois disso ela entrou. Os policiais estavam na casa e um guarda noturno informou que a filha da vítima morava ali perto e a procuraram em sua casa. Os agentes estavam na linha ainda. Um dos policiais pegou o telefone e disse "a casa caiu". Eles desligaram a linha. Tomou providências junto ao banco, para cancelar a movimentação. Foram até a Delegacia de Polícia e a mãe recuperou tudo que ela tinha dado aos agentes. Não tiveram prejuízo material, porque tudo foi recuperado. Ficaram assustados com esse episódio. Nas primeiras semanas, levou a mãe para casa. Depois que passou o susto, a mãe foi retomando sua rotina. Os policiais comentaram que apreenderam a bolsa com um rapaz, que foi aquele que pegou a bolsa e "tinha tatuagens".

O policial militar MARCOS ROGÉRIO FRANCISCO disse que estava de serviço com dois companheiros e estavam no pedágio de Santa Cruz do Rio Pardo em fiscalização. Em determinado momento, um táxi parou na cabine manual para fazer pagamento. O táxi era de São Paulo e não era comum naquela região e horário. Deram ordem de parada. O passageiro, que estava no banco traseiro, ficou desconfortável com a abordagem e "falava pelo motorista". Pediram para que descesse do veículo. Com eles, nada encontraram. Sob o banco dianteiro do veículo havia uma bolsa contendo joias, semi-joias e euros em espécie. O taxista disse que foi contatado para buscar essa bolsa em Santa Cruz do Rio Pardo. O motorista disse que apenas levou o corréu até uma residência na cidade. O corréu desceu e voltou dez minutos depois. A mesma pessoa que ligava para o celular de Henrique ligava para o celular de Clayton. O motorista colaborou e os levou até a residência, onde constataram que se tratava de uma senhora de 85 anos, que morava sozinha. A filha foi ao local e a mãe demorou para atender. A vítima então explicou o que aconteceu. O motorista, tentando se esquivar do ilícito penal, disse que emprestou o telefone para o passageiro para rotear a internet. O passageiro disse que "ele sabia, sim", dizendo que o motorista tinha sido contratado e passou busca-lo em sua residência. O motorista inicialmente disse que receberia R\$ 300,00 e meio tanque de combustível. Mas o passageiro disse que dividiriam os objetos. Clayton e Henrique estavam juntos no veículo. A ligação foi feita no veículo, no momento da abordagem. Os celulares dos dois não paravam de tocar e se tratava da mesma pessoa. No momento da abordagem, Clayton e Henrique estavam nervosos, mas o segundo estava "mais nervoso". Quando da apresentação da ocorrência na CPJ de Ourinhos, Clayton "confessou que estava junto com o passageiro". Disse que "veio trazer o menino", que "sabia onde era a casa" e que

"foi contratado para ir a Santa Cruz do Rio Pardo". Clayton colaborou com a polícia e os levou até a casa da vítima.

O policial militar rodoviário LUIZ AUGUSTO ANDRADE disse que estavam em operação na praça de pedágio de Santa Cruz do Rio Pardo-SP quando suspeitaram de um táxi com placas de São Paulo. O passageiro do banco traseiro procurou esconder algo sob o banco do veículo ao ver a viatura. Abordaram. Em revista veicular, encontraram objetos que eles confessaram pertencer à vítima. Encontraram certo valor em euro, joias e relógios. Não se recorda das contradições dos réus durante a entrevista. Recorda-se que eles receberam ligações provenientes do mesmo número. Foi nesse momento que "começaram a desconfiar mais do motorista do táxi". Inicialmente ele disse que não "tinha nada a ver". Contudo, o mesmo número que entrou em contato com o passageiro entrou em contato com ele. Não lembra o que eles disseram a respeito. Eles forneceram o local onde pegaram os objetos. Não lembra se eles disseram quem os orientou a pegar os objetos. Foram até a cidade e viram uma viatura local. Os policiais conheciam o bairro e puxaram a placa do veículo que estava na garagem da casa. Viram o sobrenome da pessoa e os policiais locais identificaram quem seria a filha. A senhora passou a informação de quem seria a filha dela pelo interfone. Os policiais locais foram até a casa da filha da vítima e a contataram. Não lembra de mais informações, mas confirma o que consta no boletim de ocorrência. Teve contato com a vítima e ela estava "bastante nervosa". Tratava-se de "pessoa de idade" e foi difícil acreditar que a filha não tinha sido sequestrada. O motorista do veículo estava "na parte traseira". Clayton, o taxista, estava "no banco da frente", como condutor. Os objetos estavam "na parte traseira do táxi". A atitude do passageiro "chamou a atenção". Viram a ligação "da mesma foto do whatsapp no suporte do veículo". Não lembra se pediram para acessar o telefone, mas acredita que não, pois pela ligação do whatsapp já foi possível ver que era a mesma pessoa. Não lembra das versões apresentadas pelos corréus.

O policial civil CARLOS ALBERTO FREDERICO disse que recebeu ordem de serviço para identificar "Gustavo" ou "Sonda". Vendo as declarações dos corréus presos, viram que um manteve contato com "Gustavo" e outro com "Sonda". O relatório preliminar apontava que poderia ser a mesma pessoa. Recebeu uma ligação de investigador de São Caetano-SP pois já investigava Gustavo de outra extorsão. Posteriormente, ligou para ele, que disse que "Gustavo" e "Sonda" seriam a mesma pessoa e que seriam comparsa de Henrique. O apelido "Sonda" seria porque morava perto do supermercado "Sonda". O investigador de São Caetano-SP passou a qualificação de "Gustavo", que seria comparsa de Henrique. Eles estavam sendo investigados pela participação em outros crimes. "Gustavo" foi ouvido e disse conhecer Henrique. Admitiu que esteve em contato com ele e que participou de outros fatos semelhantes. O investigador de São Caetano-SP disse que estava investigando a participação de Clayton e Henrique juntamente com Gustavo. Em relação a Clayton, disse que "não tinha nada", mas o investigador pediu o IMEI do celular. Os celulares estavam lacrados quando "abriu", com autorização. O investigador disse que "Gustavo" seria comparsa de Henrique, mas não mencionou Clayton. Não teve acesso à perícia nos celulares. Não fez o relatório pericial das conversas do celular. Leu apenas o relatório do plantão, onde havia a indicação de ligações para Gustavo e "Sonda", bem como que poderiam ser a mesma pessoa. Não teve acesso ao conteúdo das "mensagens trocadas". Soube apenas que houve a ligação.

LIDIANA DUARTE LEÃO, tia de Clayton, disse que ele "sempre foi uma pessoa do bem e nunca fez nada de errado". Ele tem duas filhas e "nunca se envolveu com coisa errada". Ele trabalhava como taxista e motorista de aplicativo. Ele "sempre trabalhou" e dava preferência para o horário da noite para ajudar os pais durante o dia. Ficaram assustados com a prisão de Clayton. Sentiram falta de Clayton e foram até a Delegacia de Polícia para registrar o desaparecimento, quando souberam que estava preso. Não falou com ele depois disso. O pai de Clayton disse que ele afirmou que "jamais faria um negócio desses". Soube apenas que ele tinha sido chamado para "uma corrida".

PAULO HENRIQUE RAMALHO disse que conhece o réu há anos e "sempre tiveram amizade próxima". Clayton sempre trabalhou. No período que trabalhou com ele, nunca ouviu nada relacionado a envolvimento com "o crime". Ele é reservado e nunca comentou

nada. Clayton tem pais idosos e filhos. O réu sempre comentou que preferia trabalhar no período da noite "por ser mais fácil para rodar". Na fase policial (fls. 6), o réu HENRIQUE ALVES DE LIMA disse que o "menino" lhe enganou. Gustavo ligou e disse que tinha um trabalho para fazer. Era pra ir na casa da mulher, ela ia jogar uma sacola contendo dinheiro e joia para fora. Era pegar e sair. Questionou Gustavo do motivo que a senhora iria jogar dinheiro e joia e Gustavo disse que não era para fazer pergunta mais a Gustavo. Gustavo passou o contato do taxista, que lhe pegou no Jaçanã, perto de sua casa. Passaram no posto, colocaram R\$ 250,00 de gasolina, que foi o dinheiro que Gustavo lhe deu. Estava conversando com Gustavo no Whatsapp e ele lhe enviou a localização, que encaminhou para o taxista. Antes de chegar na casa da mulher, ele disse que a bolsa da mulher estaria ao lado de um vaso, uma bolsa listrada. Chegou e tentou encontrar e depois a própria senhora indicou onde estava, dizendo "menino, menino, está ali". Agradeceu e foi embora. Logo quando pegou a bolsa, fez um vídeo da bolsa, porque Gustavo ficou pedindo. Mostrou o que havia dentro da bolsa para ele em um vídeo. Ficou o tempo todo no banco de trás. O taxista aparentemente sabia o que era, mas não confessou. Durante a viagem Gustavo ligou para o taxista. No telefone do taxista o número de Gustavo estava salvo como "Sonda". Gustavo ligou para saber do percurso. Foi preso por tráfico. Não sabia que se tratava de um golpe de extorsão. Achou que era só uma bolsa simples que ia pegar. Em Juízo, HENRIQUE disse que conheceu pessoa de nome Gustavo pelo Facebook, que fez a proposta de "buscar uma bolsa". Ele não especificou o que tinha na bolsa. Disse apenas que havia papeladas e documentos. Ele arcaria com as despesas, que seriam R\$ 250,00 de gasolina, R\$ 150,00 de pedágio, além de R\$ 300,00 para o taxista. Esse Gustavo lhe mandou um print no telefone. Ligou para o taxista, para quem ligava para alguns serviços. Perguntou se Clayton aceitaria fazer uma viagem, passando os valores. Clayton concordou e perguntou se poderia ir até o Jaçanã, que era perto de sua casa. Foi até lá e Clayton inseriu no aplicativo Waze, que os levou ao destino. Foi até a casa da vítima e ligou para Gustavo. Disse que estava na frente da casa. Gustavo mandou a vítima jogar a bolsa na calçada. Pegou a bolsa e foi embora. No primeiro pedágio, foi abordado pela polícia rodoviária. Conheceu Gustavo pelo Facebook, que tinha o nome de "Gustavo NK". O corréu Gustavo Veríssimo Munhoz está preso equivocadamente, pois "mandou o vídeo" no seu celular por erro. O "Gustavo NK" pediu um vídeo para ver o que havia dentro da bolsa. Fez o vídeo e enviou também para Gustavo Veríssimo Munhoz. Não são a mesma pessoa. Conhecia Clayton apenas por viagens. Quem fez o contato com Clayton para o transporte foi o depoente. Ganharia R\$ 600,00 pelo transporte. Não sabia do que se tratava. Suspeitou "de alguma coisa", mas "foi mesmo assim". Quando percebeu que não era uma papelada, "achou estranho" e imaginou que se tratava de algum "roubo". Clayton não sabia de nada, pois ele apenas receberia R\$ 250,00 de gasolina, o pedágio e R\$ 300,00. No dia anterior aos fatos, "Gustavo MK" mandou um senhor lhe entregar R\$ 700,00 em uma padaria para arcar com as despesas. Os seus R\$ 600,00 seriam recebidos apenas quando chegasse em São Paulo. Devia dinheiro para Gustavo, que conhecia de jogar bola. Comprou roupas Gustavo e da esposa dele. Já tinha passado da data de pagamento e Gustavo lhe ligava constantemente. Disse que faria uma "correria" e ia pagar R\$ 200,00, por isso Gustavo lhe ligava. Não tentou contato com outro taxista. Já tinha o número de Clayton. Era por volta das 9 horas da noite, ligou para Clayton que atendeu na hora e disse que estava na praça do Jaçanã. Foi até Clayton e conversou com ele sobre a viagem. Disse que a Clayton que pagaria a ele R\$ 300,00. Sentou no banco de trás do carro. Trocou mensagens com Gustavo NK, que perguntava o tempo todo quanto tempo ia demorar para chegar. Como seu chip era da TIM, não tinha sinal e pegou o telefone de Clayton para mandar mensagens para Gustavo

Na fase policial (fls. 7), o réu CLAYTON LEÃO NUNES disse que trabalha como motorista de aplicativo e taxi. Trouxe Henrique para Santa Cruz, que iria na casa de uma tia, que faria aniversário. Não sabia de nada. A versão dos policiais de que o celular de Henrique tocou com o perfil de uma pessoa ligando e após não ser atendido ligou para o telefone do depoente é verdade porque o celular de Henrique é da operadora Tim, ficou sem sinal e Henrique pediu para usar o telefone do

depoente. Para falar a verdade, uma vez fez uma corrida para o rapaz e salvou o contato dele como "Sonda" porque ele mora perto do Sonda. Não sabia que ele ia fazer este tipo de serviço. Fez corrida para "Sonda" do mercado Sonda até o Jaçanã. Salvou o contato dele por isso. Disse que foi contratado por Henrique no Sonda perto do ponto de taxi porque ficou com medo. Sonda não disse nada. Henrique foi que disse que ia pagar R\$ 300,00 mais o combustível. Sonda é que passou a mensagem para fazer a viagem. Salva os contatos dos clientes para pegar serviço particular. Estranhou essa situação. Sonda não falava com o depoente. Em Juízo, CLAYTON é motorista de taxi e trabalha durante a noite. Recebeu uma ligação de Henrique para ir até Santa Cruz do Rio Pardo para, segundo ele, pegar uma documentação. Já havia feito umas duas corridas para ele. Tem bastante cliente particular, salva os contatos dos clientes no celular. Recebeu a ligação por volta de 20h30. Ele disse que pagaria R\$ 300,00 mais despesas de combustível e pedágio. Chegando em Santa Cruz, deixou Henrique no endereço informado, ele demorou uns 10 minutos, pois disse que era só pegar uns documentos e voltar. Quando passou pelo pedágio, por volta de 1h30, a polícia mandou parar. Encostou, os policiais abordaram o passageiro, mandou deitar no chão e, quando viu, o passageiro estava com uma sacola cheia de dinheiro e objetos. Ficou nervoso, pois achou que era apenas documento. Não sabia do que se tratava. Não teve contato com Gustavo. Soube que Gustavo ligou para o seu celular, pois o celular de Henrique estava sem sinal. Até então, não tinha recebido nenhum valor de Henrique, ele estava pagando apenas as despesas da viagem. Ele viajou na ida e na volta no banco traseiro do carro. Colaborou com os policiais, dando todas as informações. Costuma trabalhar no horário noturno em São Paulo, por causa do trânsito. Atende mais pelo aplicativo, pois há quatro anos está nesse ramo e costuma salvar os contatos dos clientes no celular. Não imaginava que seu cliente estava envolvido com o crime. Sempre trabalhou e nunca se envolveu com o crime. Não ouviu Henrique ligando para ninguém durante o trajeto da viagem.

Na fase policial (fls. 130/131 dos autos 1500438-18.2022.8.26.0539), o réu GUSTAVO VERÍSSIMO MUNHOZ disse que não é proprietário da linha nº 1195450-2410, mas usou essa linha sim, durante quatro meses aproximadamente. Usou este número para falar com Henrique Alves de Lima, que conhece há cerca de cinco anos. Conheceu Henrique jogando bola no bairro, pois moram próximos. Conhece Clayton Leão Nunes de vista e não tem amizade com ele. Não é conhecido por "Sonda". Henrique lhe apresentou os indivíduos que fazem o golpe do falso sequestro, que estão presos no Estado do Rio de Janeiro, como já havia dito na DEIC de SBCampo. Buscou pertences de vítimas em duas oportunidades. Não sabe o nome das vítimas. Não participou do crime pelo qual Henrique foi preso. Estava em sua casa, na capital de São Paulo. Nos dois golpes que participou, Henrique não estava. Conhece os indivíduos do Rio de Janeiro apenas por telefone. Na época dos fatos, precisava de dinheiro e foi aliciado por eles, que diziam realizar o golpe sem ameaçar ninguém e sua única função era pegar objetos das vítimas que elas próprias deixavam. Em Juízo, GUSTAVO o réu disse que Henrique foi em dezembro na loja de sua esposa e fez compras de R\$ 1.500,00. Ele ficou de pagar por semana, mas não pagava já há dois meses. Em determinado dia, no período noturno, ele mandou mensagem perguntando se aceitaria bijuterias e relógios como forma de pagamento, ao que respondeu negativamente e que queria dinheiro. Se tivesse aceitado, pediria notas fiscais. Isso aconteceu durante a madrugada. Acreditou que Henrique estava em sua casa. Nada sabe sobre a extorsão. Apenas recebeu essa mensagem tratando do pagamento. Ele enviou um vídeo exibindo objetos com um relógio, cordões e bijuterias. Não tem nenhum apelido, sendo chamado pelo nome. Desconhece o apelido "Sonda". Mora perto de um supermercado "Sonda", mas não tem esse apelido. É vizinho de Henrique. Conhece Clayton apenas de vista por ser taxista do bairro, mas não tem contato. Não fez ligação para Clayton. Apenas recebeu uma ligação de Henrique por outro número, mas não sabe de quem era. Henrique lhe ligou de seu número e de outro telefone, perguntando se aceitaria as peças como pagamento.

3. Da valoração das provas produzidas.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto a materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva

ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o PARCIAL decreto condenatório pela prática dos crimes de extorsão qualificada e organização criminosa.

Verifico que, no dia e hora descritos na denúncia, os réus HENRIQUE ALVES DE LIMA e GUSTAVO VERÍSSIMO MUNHOZ constrangeram Aparecida Darros Gaspar (maior de 60 anos), mediante grave ameaça, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a entregar-lhe a quantia de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), joias, relógios, anéis e pulseiras, avaliados em R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), além de € 1260,00 (um mil, duzentos e sessenta euros).

Conforme se extrai do caderno probatório, HENRIQUE possuía a linha telefônica 1198766-5243, porém seu aplicativo whatsapp estava cadastrado com a linha 11987866293 e o nome "Família", o que se vê às fls. 37 dos autos nº 1500164-54.2022.8.26.0539, doravante denominado "autos 164". Por seu turno, o réu GUSTAVO era proprietário da linha 1195450-2410.

Embora HENRIQUE tenha alegado que trocava as mensagens e ligações com Gustavo NK, e que este não seria o réu Gustavo Veríssimo Munhoz, a quem supostamente enviou um vídeo por equívoco, na fase policial o próprio réu Gustavo confessou que o número lhe pertencia, a despeito de sua vã negativa em juízo.

Conforme laudo dos aparelhos celulares, o réu HENRIQUE mantinha contato com GUSTAVO desde 21/01/2022 – fls. 514 do laudo pericial nº 112.502/2022,

Já no dia dos fatos, próximo das 19h36, os réus passaram a manter diálogo intensificado.

Importante destacar que o horário apontado nas transcrições deve ser observado com redução de 3 horas, já que o celular apresentou configuração de horário "UTC+0", sendo que neste estado de São Paulo o horário oficial coincide com o de Brasília, isto é, "UTC-03".

Assim para melhor compreensão, os horários abaixo já estão apontados com a correção de horário:

Gustavo – 19h36: "vai rápido"

Gustavo – 19h37: "e aí" e "Ok"

Gustavo – 19h38: "Pai eh malote"

Henrique – 19h38: "Ok"

Gustavo – 19h38: "Tem uma mera pra ir" e "Eu dou uma mera tbm".

Henrique – 19h38: "Ele noa quer ir"

Henrique – 19h38: "mano"

Henrique – 19h38: "O sapo tá em choque"

Gustavo – 19h38: "O sapo tá em choque"

Gustavo – 19h38: "Pqe?"

Neste momento, ocorre uma chamada de Gustavo para Henrique (fls. 1278 do laudo pericial).

Após a chamada o diálogo retoma:

Gustavo – 19h39: "desinrola mano"

Gustavo – 19h39: "vamo conta"

Henrique – 19h40: "Tquer ir não o spo"

Gustavo – 19h40: "Ah suave"

Henrique – 19h40: "Tiração"

Henrique – 19h40: "Tiw"

Henrique – 19h40: "Vo vê se disinrolo aki"

Henrique – 19h40: "Ok"

Henrique – 19h40: "Eu vou"

Gustavo – 19h42: "Suave pai vo manda o menor ali"

Henrique – 19h42: (envia dois símbolos indicando "combinado")

Henrique – 19h42: "Ae"

Henrique – 19h42: "Deixa eu chamar o hugo"

Henrique – 19h42: "Manooow"

Gustavo – 19h43: (efetua uma chamada para Henrique)

Henrique – 19h43: "Bois tá só a do uber"

Henrique – 19h44: "Eu já troquei ideia com ele pai"

Henrique – 19h44: "Ele falo que fexa"

Gustavo – 19h44: (efetua uma chamada para Henrique)

Henrique - 19h44: "Já era"
Henrique - 19h44: "Então"
Henrique - 19h53: "Aí p vc ver esses Uber é fdp"
Henrique - 19h53: "Mano"
Henrique - 19h53: "O sapão acabou de pegar 17"
Henrique - 19h54: "Meioteira estouroo"
Gustavo - 19h54: "Tem que ta vendo"
Gustavo - 19h54: "So 17"
Henrique - 19h54: "Mano até foto"
Henrique - 19h54: "Só"
Henrique - 19h55: "?"
Henrique - 19h55: "Tá maluco dividido em 2"
Gustavo - 19h55: "17 pego toda semana ate mais"
Henrique - 19h55: "Pra mim tava como kk"
Henrique - 19h55: "Mais ae esse táxi meteu o loko"
Henrique - 19h55: "Mano"
Gustavo - 19h56: "Oxi ele não quer ir"
Henrique - 19h57: "O Hugo já foi"
Henrique - 19h59: "AGR ele quer ir"
Henrique - 19h59: (Henrique efetua ligação para Gustavo)
Gustavo - 19h59: "Quem ?m)
Henrique - 20h00: "Tx"
Gustavo - 20h00: "Podepa vai entao"
Gustavo - 20h00: "Vai porra"
Gustavo - 20h00: "Vai ir mesmo"
Henrique - 20h00: "Vai"
Henrique - 20h00: "Manda o endereço"
Gustavo - 20h00: "JOAQUIM DE SOUZA CAMPOS 532 532 CH PEIXESANTA CRUZ DO RIO PARDO"
Henrique - 20h00: (ligação efetuada para Gustavo)
Gustavo - 20h00: "Vc tem q leva a maquininha fx?"
Gustavo - 20h00: "3:30 horas"
Henrique - 20h00: (mensagem excluída por Henrique)
Henrique - 20h01: (mensagem excluída por Henrique)
Henrique - 20h01: "Fx"
Gustavo - 20h02: "Vai ir??"
Henrique - 20h02: (chamada efetuada para Gustavo)
Henrique - 20h02: (chamada efetuada para Gustavo)
Gustavo - 20h06: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h06: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h10: (chamada recebida de Gustavo)
Henrique - 20h10: "Resumo é esse"
Gustavo - 20h11: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h12: (chamada recebida de Gustavo)
Henrique - 20h12: "Tem 150 pode ser"
Henrique - 20h12: "Mano"
Henrique - 20h12: "D AP ir irmão"
Gustavo - 20h13: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h13: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h13: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h14: (chamada recebida de Gustavo)
Henrique - 20h15: "Demorou"
Henrique - 20h15: "Dmr"
Gustavo - 20h15: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h21: (chamada recebida de Gustavo)
Henrique - 20h21: "6 mnts"
Henrique - 20h21: (chamada efetuada para Gustavo)
Henrique - 20h21: (chamada efetuada para Gustavo)
Gustavo - 20h21: (chamada recebida de Gustavo)
Gustavo - 20h22: "Tabom mano"

Gustavo - 20h22: "Manda ele vim"
Henrique - 20h22: (chamada efetuada para Gustavo)
Gustavo - 20h23: (chamada recebida de Gustavo)
Henrique - 20h30: "To indo"
Houve trocas de chamadas entre 20h30 e 20h32
Henrique - 20h33: "To aki"
Henrique - 20h33: "Ja"
Henrique - 20h34: "Pode chamar"
Henrique - 20h34: "Ear mano"
Gustavo - 20h35: "Pode"
Henrique - 20h35: "Chamei"
Gustavo - 20h36: "Apareceu"
Henrique - 20h36: "Aki"
Houve trocas de chamadas entre 20h36 e 20h39
Henrique - 20h54: "Porra mano tem que dá uma atenção no zap"
Henrique - 20h54: "Mano"
Gustavo - 21h21: "Tempo"
Henrique - 21h21: "3 hr 5 mnt"
Gustavo - 21h22: "Ok"
Henrique - 21h22: envio de fotografia para Gustavo
Henrique - 21h22: "Certo"
Gustavo - 21h22: "Pode desliga"
Gustavo - 21h22: "Tava só esperando vc rsponde"
Gustavo - 21h22: "Suave a maquina mano"
Gustavo - 21h22: "Se ta no posto ainda ?"
Houve trocas de chamadas entre 21h22 e 21h23
Gustavo - 21h23: "Tabom"
Gustavo - 21h23: "Acelera mano"
Gustavo - 21h23: "To jogando"
Henrique - 21h24: "Ok"
Houve trocas de chamadas entre 21h26 e 21h28
Gustavo - 21h29: "Dmr"
Gustavo - 22h06: "Tempo?"
Gustavo - 22h06: "??"
Henrique - 22h06: "2 hr 28"
Henrique - 22h07: "É velho ou velha"
Gustavo - 22h06: "Acho q velha"
Henrique - 22h07: "Ok"
Gustavo - 22h11: "Mae la"
Gustavo - 22h11: "Ok"
Henrique - 22h11: "No casa eles falaram que está. C a filha"
Gustavo - 22h12: (chamada recebida de Gustavo)
Henrique - 22h14: "Fx"
Gustavo - 22h35: "Tempo"
Gustavo - 22h35: "???"
Henrique - 22h36: "1 hra e 57"
Henrique - 22h36: "4 pedágio agr"
Gustavo - 23h03: "Ta chegando"
Gustavo - 23h03: "Demoro papai"
Henrique - 23h09: (chamada efetuada para Gustavo)
Gustavo - 23h10: "Certo"
Gustavo - 23h10: "Mais ta indo ?"
Henrique - 23h10: "Lgc"
Gustavo - 23h10: "Ok"
Gustavo - 23h10: "E o gás ta como"
Gustavo - 23h10: "Mais de meio tanque"
Henrique - 23h11: "Tá suave"
Henrique - 23h14: "Agente vai cheg la umas 15 ou 20 p 1"
Gustavo - 23h14: "Fx"

Gustavo - 23h15: "Nossa"
Henrique - 23h15: "E Pai falta 1 hr e 26"
Henrique - 23h15: "Fais as contas kk"
Henrique - 23h15: "Mais vai d tudo certo"
Henrique - 23h15: "Já deu"
Gustavo - 23h15: "Eisso"
Henrique - 23h16: "Tá suave"
Gustavo - 23h22: "Ae eh pegar e vim embora"
Gustavo - 23h23: "Tomara que da bom"
Henrique - 23h23: "Vai d não é possível"
Henrique - 23h23: "Cota de ir pro Rio kkk"
Gustavo - 23h23: "Dmr"
Gustavo - 23h23: "Pro rio eh bem mais"
Gustavo - 23h24: "6h"
Gustavo - 23h25: Gustavo envia fotografia de joias para Henrique
Gustavo - 23h25: "Olha os cordao seloco"
Henrique - 23h25: "Orra"
Henrique - 23h25: "E os euro"
Henrique - 23h25: "Não mostra"
Gustavo - 23h25: "Olha aki os euros loko"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 23h28: "Tempo"
Gustavo - 23h28: "Rapido"
Gustavo - 23h28: "Os cara quer saber"
Gustavo - 23h29: "Ta"
Henrique - 23h29: "1 hra e 13"
Henrique - 23h29: "5 pedágio"
Henrique - 23h34: "Agr"
Gustavo - 23h37: fotografia enviada por Gustavo
Henrique - 23h38: "Ó"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 23h39: "Tendeu"
Henrique - 23h39: "Sinal"
Henrique - 23h39: "Fraco"
Gustavo - 23h39: "Quanto \$\$ de pedagio? Ja foi"
Henrique - 23h39: "Tendeu tdo"
Gustavo - 23h41: "Ok"
Gustavo - 23h41: "Vai vim bastante coisa pdp"
Gustavo - 23h41: "Vai dar bom"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 23h43: "Muita coisa"
Gustavo - 23h43: "Mn"
Gustavo - 23h43: "Acelera ele"
Gustavo - 23h43: "Tempo?"
Henrique - 23h43: "1 hra"
Henrique - 23h43: "Ok"
Gustavo - 23h43: "Certinho?"
Gustavo - 23h43: "Posso fala 50m"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 23h44: "Ah pai suave fica em paz"
Gustavo - 23h44: "Falei 1h"
Gustavo - 23h45: "Ta bom"
Henrique - 23h45: "Ok"
Gustavo - 23h45: "E o veio ta firmao?"
Henrique - 23h45: "Suave"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 23h46: "Demoro"
Gustavo - 23h47: "Suave vai assim ta na paz"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique

Gustavo - 23h47: "Ai tlgd nois vê quanto o veio vai querer e o resto eh nosso"
Gustavo - 23h47: "Tabom"
Gustavo - 23h48: "Ok"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Henrique - 23h48: "Se bois da uma pocada agente da até uns 600"
Henrique - 23h48: "Tá suave p ele"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Henrique - 23h50: "Tlgdooo"
Gustavo - 23h51: "Vamo pega a boa hj mano tomara"
Gustavo - 23h51: "Faz um vale suave mano slcn"
Henrique - 23h51: "Orra"
Henrique - 23h51: "Uns 2 p cada uhuuuuuu"
Henrique - 23h51: "Kkk"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 23h53: "Tmj"
Henrique - 23h56: "Mis AE dinheiro no real também tem"
Henrique - 23h56: "La né"
Gustavo - 23h57: "Acho que sim"
Gustavo - 23h57: "Ok"
Gustavo - 23h58: "Deve tem pai tem muita coisa"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 23h58: "Ae tipo assim os 250\$ q eu dei já foi do gas correto"
Gustavo - 23h58: "Ai tipo vc ta gastando 75\$ so tendeu ?"
Gustavo - 23h59: "Nao nao"
Gustavo - 23h59: "Ai eh 20% mano"
Henrique - 23h59: "150"
Henrique - 23h59: "Tô gastando"
Henrique - 23h59: "Não"
Henrique - 23h59: "Heeeeer"
Henrique - 23h59: "Como n"
Gustavo - 23h59: "Eu to colocando 250% de gas"
Henrique - 23h59: "Oxi como n kkkk"
Gustavo - 00h00: "Ah ta"
Henrique - 00h00: "Kksksksk"
Gustavo - 00h00: "Mais ate pega se vai gastar so 75"
Henrique - 00h00: "Ok"
Henrique - 00h00: "Correto"
Henrique - 00h00: "Outro pedágio logo afrente"
Gustavo - 00h00: "Kk ta porra"
Henrique - 00h00: "Orr"
Gustavo - 00h00: "Mais suave falta oqe menos de 50minutos"
Henrique - 00h01: "Isso"
Gustavo - 00h01: "Cinquentinha"
Gustavo - 00h01: "Ufa"
Henrique - 00h02: "████████████████████ " 
Henrique - 00h02: "████████████████████ " 
Henrique - 00h02: "████████████████████ " 
Henrique - 00h02: "████████████████████ " 
Gustavo - 00h02: "Tem q dar otimo mano"
Gustavo - 00h02: "Seloko euros ja eh otimo"
Henrique - 00h02: "Ok"
Henrique - 00h02: "Se viu a corrente e a pulseira de ouro parcero?"
Henrique - 00h02: "E dollar"
Henrique - 00h02: "Tem"
Henrique - 00h03: "Nn"
Henrique - 00h03: "Euros eh mais caro que dollar"
Henrique - 00h03: "Certo"
Henrique - 00h04: "Ufffa"
Henrique - 00h04: "███"

Gustavo - 00h04: "Kkkk se vai começa a pega o passarinho de dinheiros estrangeiros kkkkk"

Henrique - 00h05: "Ksksksk"

Gustavo - 00h05: "Kkkk"

Gustavo - 00h05: "Tempo?"

Henrique - 00h12: "39"

Gustavo - 00h12: "Agr os cara vai quere fica sabendo direto"

Henrique - 00h12: "Pai"

Gustavo - 00h12: "Fecho"

Gustavo - 00h12: "Ufa"

Gustavo - 00h12: "Eh nosso porra"

Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique

Henrique - 00h22: "Outro pedágio 2 km"

Gustavo - 00h22: "Kkk"

Gustavo - 00h22: "Temlo"

Gustavo - 00h23: "Nao"

Gustavo - 00h23: "No chip"

Henrique - 00h23: "Tendeu tdo"

Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique

Henrique - 00h24: "32"

Henrique - 00h24: "Parando no pedadio"

Gustavo - 00h24: "Fx"

Henrique - 00h27: "Meia horinha"

Henrique - 00h27: "P chegar"

Henrique - 00h27: "La"

Gustavo - 00h29: "Ok"

Gustavo - 00h29: "Acelera isso"

Henrique - 00h29: "Mais ksksksk"

Gustavo - 00h29: "Mais ksksksk"

Gustavo - 00h29: "Acho q acabo os pedágio ne ?"

Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique

Henrique - 00h30: "Si lá fração"

Henrique - 00h30: "Fraco"

Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique

Gustavo - 00h33: "Que??? Es creve"

Henrique - 00h33: "Acho q n"

Gustavo - 00h33: "Oq? Escreve"

Henrique - 00h33: "Tá suave pai"

Henrique - 00h33: "N apaz"

Henrique - 00h34: "26 mnt"

Gustavo - 00h34: "Já era qualquer fita chama pelo do veio em ook acelera"

Henrique - 00h34: "Ok"

Imagens de localização trocadas entre Gustavo e Henrique

Gustavo - 00h38: "A casa dela ai"

Gustavo - 00h39: "Tempo?"

Gustavo - 00h39: "Caraio mano"

Henrique - 00h40: "Oo"

Henrique - 00h40: "Slk"

Henrique - 00h40: "Kkk"

Gustavo - 00h41: "Viu a casa pai?"

Gustavo - 00h41: "E o tempo?"

Henrique - 00h41: "21"

Gustavo - 00h41: "Ok"

Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique

Gustavo - 00h41: "Mano depois já vê o gas pra nao abandonar tendeu ?"

Gustavo - 00h41: "Pq se ta vendo essas estradas ai ne"

Henrique - 00h42: "532 ou 521"

Henrique - 00h42: "Outro pegadio"

Henrique - 00h42: "Agr"

Henrique - 00h42: "Kkk"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Henrique - 00h47: "Ok"
Gustavo - 00h47: "Ah ta"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 00h47: "Sim"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Henrique - 00h48: "521"
Gustavo - 00h48: "Ah ta"
Henrique - 00h48: "Né"
Gustavo - 00h48: "15"
Henrique - 00h48: "Ss"
Imagens de localização trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 00h49: "Os cara ta na video chamada com a velha bb"
Henrique - 00h49: "Ok"
Henrique - 00h49: "Bb"
Henrique - 00h49: "Bbzao"
Gustavo - 00h50: "Kkkk"
Henrique - 00h53: "10"
Henrique - 00h54: "Mnts"
Gustavo - 00h54: "Mãe da lisiane"
Gustavo - 00h54: "Dona Aparecida"
Gustavo - 00h54: "Essa mãezona"
Gustavo - 00h54: "Ok"
Henrique - 00h54: "Ok"
Henrique - 00h54: "A roupa dela"
Gustavo - 00h54: "Ok"
Gustavo - 00h55: "Ta suave ai por perto"
Gustavo - 00h55: "Tudo na paz"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 00h56: "Ah tendi"
Gustavo - 00h56: "Quantos km ?"
Gustavo - 00h56: "E quantos minutos ?"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Henrique - 00h56: "Te deu"
Henrique - 00h56: "Tendeu"
Gustavo - 00h57: "Tabom"
Gustavo - 00h58: "Já ta td na bolsa so pegar"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 00h58: "Ta"
Gustavo - 01h00: "Tiver 2 minuto mi liga ok?"
Henrique - 01h00: "Ok"
Gustavo - 01h01: "Eai?"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 01h01: "Ok"
Gustavo - 01h01: "Jaja se liga fx ?"
Henrique - 01h02: "Ok"
Gustavo - 01h02: "2minuto"
Gustavo - 01h02: "Se liga"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Mensagens deletadas para todos os usuários
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Henrique - 01h30: "Tá,, "
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Henrique - 01h31: "Gravando"
Chamadas trocadas entre Gustavo e Henrique
Gustavo - 03h00: "Oi"
Dos diálogos se conclui que Gustavo e Henrique agiam em conjunto também com terceiros, que também solicitavam informações sobre o paradeiro de Henrique, que

era constantemente indagado por Gustavo acerca do tempo de viagem restante até a chegada na casa da vítima.

Uma das pessoas, possivelmente era mulher, o que se extrai do relato da vítima, que revelou ter ouvido ao telefone uma pessoa com voz de mulher, simulando ser sua filha, solicitando que pagasse o que fosse preciso aos supostos sequestradores, visando libertá-la.

A considerar que a vítima era mantida em constante diálogo em suas linhas telefônicas e que o réu Gustavo mantinha constante diálogo com o réu Henrique, certamente terceiros faziam contato com a vítima, já que não seria crível que Gustavo conseguisse efetuar tantas ligações para Henrique e deixar de manter qualquer comunicação com a vítima, pois necessitavam mantê-la vigilante e atenta ao telefone, pois um descuido poderia resultar em tentativa de ligações, por esta, a autoridades ou à familiares, desmantelando a empreitada criminosa.

Embora Henrique tenha negado ciência da ilicitude dos fatos, os diálogos transcritos demonstram fartamente que ele participou ativamente da conduta delituosa. Inclusive, afirma que após pagar o valor das despesas do taxista (réu Clayton), dividiria o restante com Gustavo.

Havia troca de fotografias entre ambos, tendo o réu Gustavo reencaminhado ao réu Henrique várias fotos das joias e dinheiro europeu que foram enviadas pela vítima.

Quando o réu Henrique estava nas proximidades da residência da vítima, o réu Gustavo reforçou informação sobre o endereço exato da vítima, seu nome e indicou que ela deixaria os pertences em uma sacola, bastando coletar.

Gustavo pedia maior agilidade por parte de Henrique, que afirmava estarem no limite de velocidade.

Após a chegada ao local, Henrique pediu para Gustavo lhe ligar e a partir deste momento as mensagens trocadas entre ambos foram apagadas, sendo concomitante com o horário da coleta da bolsa e prisão, logo após, dos réus.

Após apreendido o celular de Henrique, Gustavo enviou mensagens, como se vê às 3h00, que não foram respondidas, estando, então, ele detido.

O tipo penal imputado aos réus prevê pena de reclusão de 4 a 1 anos para quem "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa".

No caso em apreço, não se via a prática da conduta diretamente por Gustavo ou por Henrique, entretanto, não há dúvidas que aderiram à conduta de terceiros, que efetivamente constrangeram a vítima por ligação telefônica, mediante grave ameaça de fazer mal à filha desta e exigindo vantagem econômica de forma indevida.

Isto é, os agentes afirmavam que haviam sequestrado a filha da vítima e exigiam quantia em dinheiro e bens para liberação da prole, sob pena de matá-la, o que foi narrado de forma coesa pela vítima.

Deve ser dada normal credibilidade às declarações apresentadas pela vítima, uma vez que não restou demonstrado nos autos ter ela intenção de prejudicar o réu. O depoimento foi firme e inequívoco, não havendo razão para se duvidar do que foi dito por ela. Nesse sentido, TACrimSP - Ap. nº 1.089.485/8 - 7ª Câmara - Rel. Salvador D' Andréa - J. 19.02.98 - RJTACRIM 37/276

Consigne-se que "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubo ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP AC Rel. Almeida Braga JUTACRIM 100/250).

Havia dois ou mais agentes envolvidos na conduta criminosa, o que atrai a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º, do dispositivo em comento.

Além disso, evidentemente havia uma organização criminosa, tal qual descrita no

artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, formada entre Gustavo, Henrique e outros dois ou mais indivíduos não identificados.

Há certeza da existência de pelo menos outros dois indivíduos. Através dos diálogos extraídos do celular de Henrique, vê-se que em alguns momentos conversam sobre a participação de indivíduo de nome Hugo, e outro "TX", além do que, conforme relato da vítima, havia envolvimento de uma mulher.

Destaco. Não há qualquer dúvida da participação de pelo menos outros dois indivíduos, conforme diálogos que reproduzo, à exaustão:

Gustavo - 22h06: "Tempo?"

Gustavo - 22h06: "??"

Henrique - 22h06: "2 hr 28"

Henrique - 22h07: "É velho ou velha"

Gustavo - 22h06: "Acho q velha"

Henrique - 22h07: "Ok"

Gustavo - 22h11: "Mae la"

Gustavo - 22h11: "Ok"

Henrique - 22h11: "No casa eles falaram que está. C a filha"

Gustavo - 23h28: "Tempo"

Gustavo - 23h28: "Rapido"

Gustavo - 23h28: "Os cara quer saber"

Gustavo - 23h29: "Ta"

Henrique - 23h29: "1 hra e 13"

Henrique - 23h29: "5 pedágio"

Henrique - 23h34: "Agr"

Aliás, ficou demonstrado que a vítima recebia ligação de número proveniente do código de área 15, nº 99813-7057, denotando